

1501301-87.2022.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... 13/12/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Sentença condenatória - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas - Autoria e materialidade comprovados - - Qualificadora por rompimento de obstáculo foi comprovada pela prova pericial produzida - Furto de uso - Impossibilidade - Ausência dos requisitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

1ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501301-87.2022.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501301-87.2022.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2230765/2022 - 01º D.P.

ADAMANTINA, 20378941 - 01º D.P. ADAMANTINA, 2230765 - 01º D.P. ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 08 de abril de 2022, por volta das 19h30min, nas proximidades do Parque dos Pioneiros, nesta cidade e comarca de Adamantina, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA subtraiu para si um aparelho celular marca Xiaomi, modelo Redmi 9T, cor azul, avaliado em R\$ 1.570,00, pertencente a Rodrigo Godinho de Souza.

Oferecida a denúncia em 07/10/2022, fls. 72/73.

A denúncia foi recebida em 08/10/2022, fl. 74.

Regularmente citado, fl. 114, a defesa do réu apresentou Resposta à Acusação, fls.

120/121.

O Ministério Público apresentou manifestação, fls. 125.

A absolvição sumária não foi acolhida, em prosseguimento foi designada audiência de instrução, fl. 128.

Em audiência de instrução, fls. 147/148, foram ouvidas a vítima, uma testemunha da acusação e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais na forma de memoriais escritos.

Em alegações finais, sob forma de memoriais escritos, o Ministério Público, fls. 156/158, requereu a procedência da ação para a condenação do réu, afirmando que ficou provada a materialidade delitiva do crime, bem como sua autoria.

Por seu turno, a defesa apresentou alegações finais, fls. 151/154, também sob forma de memoriais escritos, em que pugnou pela absolvição do acusado, alegando atipicidade da conduta. De forma subsidiária, requereu observância às circunstâncias atenuantes previstas nos artigos 16 e 65, inciso III, d, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, inciso I, II e III, do mesmo diploma legal. Pugnou pela improcedência da ação.

É o relatório.

Decido.

De início, destacamos as declarações prestadas em juízo pela vítima e testemunha, bem como o interrogatório do réu.

A vítima Rodrigo Godinho de Souza declarou que na data dos fatos o réu estava com ele no "buracão" (Parque dos Pioneiros). Disse que o réu pegou sua bicicleta e seu celular "Xiaomi 09" sem autorização. Que posteriormente encontrou a bicicleta, mas não o celular. Disse que posteriormente a polícia encontrou um chip adquirido pelo réu inserido em seu aparelho. Disse que não conseguiu recuperar o aparelho celular. A testemunha Stefanie Carolina Chaves de Sousa declarou que o réu chegou em casa com um celular azul. Disse que o réu confirmou que havia bebido em um bar e furtado o referido celular nesse local.

O réu Paulo Henrique dos Santos Silva declarou que tem conhecimento a respeito da acusação. Disse que no dia dos fatos estava bebendo com a vítima, oportunidade em que realizou o furto. Declarou que está arrependido. Disse ainda que jogou o aparelho "fora". Disse que trabalhava antes de ser preso (o réu está preso por outro processo). Declarou que tem um filho com sete anos de idade e uma filha com dez anos de idade.

Pois bem.

Trata-se de processo criminal para apurar o cometimento do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Os elementos existentes nos autos são suficientes para o decreto condenatório quanto ao crime de furto (art. 155 do CP), pois os indícios iniciais transformaram-se em prova segura.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), pelo Relatório de Investigação (fls. 07/16), também através do Auto de Avaliação (fls. 64), bem como nas demais provas produzidas.

De igual maneira, a autoria do acusado restou inconteste, considerando a análise das provas produzidas tanto na seara policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de que o réu é o autor do furto, inclusive, em juízo, confessou o cometimento do delito.

Entretanto, destaca-se também a informação obtida junto à operadora de telefonia pela qual o réu adquiriu o chip utilizado no aparelho celular furtado (fls. 10/13). Os depoimentos colhidos na seara policial (fls. 17 e 47) e em sede judicial são firmes e coesos, não havendo qualquer elemento nos autos que indique que as partes envolvidas queiram incriminar indevidamente o réu.

Há de consignar que o delito de furto restou consumado, uma vez que "consumação do

crime de furto se dá no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo sujeito ativo do delito" (STJ, HC nº 220.084/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04.12.2014).

A tese utilizada pela defesa deve ser rechaçada, uma vez que não está caracterizado o furto de uso no presente caso, pois, registra-se que o aparelho celular não foi mais encontrado pela vítima e o réu declarou em juízo ter descartado o referido aparelho.

Registre-se ainda que não há qualquer elemento, nos autos, apto a atestar que o réu possuía a intenção de restituir o aparelho furtado após a sua utilização.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - FURTO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos, sendo inviável o acolhimento de absolvição - Alegação da ocorrência do furto de uso - Inadmissibilidade - Sentença que bem analisou o quadro probatório devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Penas bem dosadas que não comportam reparo - Pedido de fixação de regime inicial aberto - Inviabilidade - Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente - Sentença mantida - Recurso defensivo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500414-26.2021.8.26.0603; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Sentença condenatória - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas - Autoria e materialidade comprovados - Qualificadora por rompimento de obstáculo foi comprovada pela prova pericial produzida - Furto de uso - Impossibilidade - Ausência dos requisitos caracterizadores - Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa - Segunda fase - Incidiu a atenuante da reincidência - Terceira fase - Ausentes causa de aumento ou diminuição - Regime semiaberto mantido, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal - Réu reincidente - Pena privativa de liberdade que deverá ser substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços, a ser discriminada pelo Juízo da Execução - Recurso provido em parte para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos." (TJSP; Apelação Criminal 1500884-83.2019.8.26.0617; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022).

Destaca-se também que para a consumação do crime de furto, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima.

Assim, conforme se depreende do conjunto probatório, estão presentes os elementos caracterizadores do tipo penal previsto no artigo 155 "caput" do Código Penal.

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

Portanto, uma simples análise das provas colhidas demonstra que a procedência da ação é medida de rigor, já que se tem a certeza de que o réu praticou o crime de furto, aliás, ele é confesso.

De tal modo, delineada a responsabilidade penal do réu, passa-se à fixação da pena.

Na aplicação da pena, verifica-se que o réu possui maus antecedentes, além de ser reincidente (fls. 76/91). Assim, diante dos maus antecedentes fixo a pena base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ficam compensadas, permanecendo a pena inalterada nessa fase. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, o que torna definitiva a pena em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, ante os maus antecedentes e a reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Inviável a concessão do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes, inclusive com condenações por delito

patrimonial. Além disso, a substituição não se afigura socialmente recomendável (artigo 44, inciso II, e § 3º, do Código Penal). Da mesma maneira, impossível conceder a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal. Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para condenar PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Concedo o direito ao réu de recorrer em liberdade, observando, contudo, que está preso por outro processo.

Arbitro os honorários ao defensor nomeado por meio do convênio Defensoria/OAB-SP, no teto previsto para a espécie. Expeça-se a certidão.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, e expeça-se mandado prisão.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Adamantina, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA